

贵州省环境保护条例

(2009 年 3 月 26 日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第七次会议通过 根据 2012 年 3 月 30 日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过的《贵州省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为保护、改善环境，保障人体健康和环境安全，促进经济与社会可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》和有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本省行政区域内的环境保护以及相关管理活动，适用本条例。

第三条 本省各级人民政府对本行政区域的环境质量负责，实行区域环境质量领导责任制，落实任期及年度环境目标和任务，保证本行政区域内环境质量达到规定标准。

乡、镇以上人民政府的任期环境保护目标和任务，由上一级人民政府确定。

县级以上人民政府应当定期向同级人民代表大会或者其常务委员会报告环境保护工作。

第四条 县级以上人民政府应当将环境保护纳入国民经济和社会发展规划，确保环境保护与经济建设同步推进，协调发展。

第五条 省人民政府环境保护行政主管部门对全省环境保护工作实施统一监督管理。

县级以上人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。

县级以上人民政府发展和改革、建设、水利、交通、卫生、国土资源、林业、农业、公安等有关行政主管部门按照各自职责依法对环境保护实施监督管理。

第六条 县级以上人民政府应当加强环境保护宣传教育，提高全社会的环境保护意识，推进循环经济、清洁生产，鼓励综合利用废弃资源、公众参与环境保护，促进生态文明，构建资源节约型、环境友好型社会。

鼓励社会资金投入环境保护建设，并按照国家有关规定给予优惠。

第七条 省、市、州人民政府环境保护行政主管部门应当每年向社会发布本行政区域环境状况公报，并定期公布相关的环境质量信息。

第八条 县级以上人民政府应当对保

护和改善环境作出贡献以及举报重大环境违法行为的单位和个人，予以表彰和奖励。

第二章 环境监督管理

第九条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当加强对本行政区域环境保护工作的监督管理。有关行政主管部门不履行环境管理职责或者履行不力的，由环境保护行政主管部门向其提出书面建议；仍不履行或者履行不力的，报本级人民政府处理。

第十条 环境保护行政主管部门应当加强层级监督，实行重大环境行政行为备案制度。上级环境保护行政主管部门应当及时纠正下级环境保护行政主管部门违法或者不当的环境执法行为。

上级环境保护行政主管部门发现下级环境保护行政主管部门不履行法定职责的，应当责令其限期履行；对下级环境保护行政主管部门管辖的环境违法案件，未作查处或者查处不力的，可以直接管辖。

第十一条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当会同发展和改革、建设、水利、卫生、国土资源、林业、农业等有关行政主管部门，制定本行政区域的环境保护规划并报本级人民政府批准后实施。

环境保护规划、城乡规划、土地利用总体规划等应当相互协调。

第十二条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当根据国家环境质量标准，会同有关部门组织编制和调整本行政区域地表水、环境空气、城市区域环境噪声等环境功能区划。

各专业规划、专项规划和区域开发利用规划应当与环境功能区划相协调。

环境功能区划的划定和审批权限由省人民政府另行规定。

第十三条 本省实行主要污染物排放总量控制制度。主要污染物排放总量控制指标由省人民政府环境保护行政主管部门会同有关部门，根据国家规定的主要污染物排放总量控制指标和区域环境容量拟定，经省人民政府批准后，分解下达执行。

县级以上人民政府应当采取措施，将本行政区域的主要污染物排放总量控制在上一级人民政府规定的排放总量指标内。

第十四条 排污单位应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报登记拥有的污染物排放设施，处理设施和正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度，并提供防治污染方面的有关技术资料。

排污单位排放污染物的种类、数量和浓度有重大改变的，应当在拟排放之日起7日前申报登记。

第十五条 排污单位应当依法申请领取排污许可证。

排污许可证的发放、变更、吊销，应

当通过媒体予以公告，接受公众监督。

排污单位必须按照排污许可证的规定排放污染物，禁上无证排污。

取得排污许可证，并不免除其治理污染的义务和法律规定的其他责任。

第十六条 建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。

实行审批制的建设项目，建设单位应当在报送可行性研究报告前完成环境影响评价文件报批手续；实行核准制的建设项目，建设单位应当在提交项目申请报告前完成环境影响评价文件报批手续；实行备案制的建设项目，建设单位应当在办理备案手续后、项目开工前完成环境影响评价文件报批手续。

对环境有影响的建设项目，环境影响评价文件未经审批的，投资管理部门不予办理项目的审批、核准手续，国土部门不予办理用地手续，卫生、文化、公安部门不予办理特种行业许可手续，工商行政管理部门不予办理营业执照，建设部门不予办理施工许可。

第十七条 排污单位造成环境严重污染或者排放污染物不能稳定达到国家、地方污染物排放标准或者超过总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门决定限期治理。作出限期治理决定的环境保护行政主管部门应当收回排污许可证，并核发临时排污许可证，作出限产决定。

排污单位在限期治理期间应当限产限排，不得建设增加污染物排放总量的项目。

作出限期治理决定的环境保护行政主管部门对限期治理的项目进行监督和验收。经验收合格取得排污许可证后，方可恢复正常生产。

第十八条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门和依法接受委托的环境执法机构进行现场检查、调查时，可以采取现场监测、采集样品、查阅有关资料等措施。

被检查、调查的单位和个人应当如实反映情况，按照要求提供以下资料和相关情况的文字说明：

（一）污染物排放情况；

（二）污染物治理设施及其运行、操作和管理情况；

（三）监测仪器、仪表、设备的型号和规格以及检定、校验情况；

（四）采用的监测分析方法和监测记录；

（五）限期治理进展情况；

（六）事故情况及有关记录；

（七）与污染有关的生产工艺、原材料使用的资料；

（八）与污染防治有关的其他情况和资料。

被检查、调查的单位和个人，不得隐瞒、拒绝和阻挠。

第十九条 有下列情形之一的，县级

以上人民政府环境保护行政主管部门可以依法对有关设施和物品先行登记保存：

（一）违法转移、处置放射源、危险废物的；

（二）可能造成严重环境污染的；

（三）可能造成污染环境的证据转移或者灭失的。

第二十条 对有关设施、物品先行登记保存时，环境保护行政主管部门应当作出书面决定，并出具登记保存的设施、物品清单，交由当事人核对签名。清单一式两份，一份备案，一份由当事人保存。当事人不在场或者拒绝签名的，执法人员应当在清单上注明情况。

环境保护行政主管部门对先行登记保存的设施、物品应当妥善保管，不得使用或者损毁，并应当在七日内及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。

在先行登记保存期间，环境保护行政主管部门应当及时依法作出处理决定。

先行登记保存期间被先行登记保存的设施、物品损毁或者造成环境污染的，由实施先行登记保存的环境保护行政主管部门依法承担责任。

第二十一条 省人民政府环境保护行政主管部门对全省环境监测工作实施统一管理，建立环境监测网络，实行国家统一制定的监测标准和环境监测资质审查制度，并负责组织环境监测人员的技术考核工作。

县级以上人民政府环境保护行政主管部门所属环境监测机构应当按照同级政府及其环境保护行政主管部门的规定开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测等。其监测数据是环境统计、排污申报核定、排污费征收、环境执法、目标责任考核等环境管理的依据。

环境监测机构可以接受公民、法人和其他组织的委托进行环境监测。当事人对监测数据有异议的，可以在收到监测数据之日起7日内，向环境保护行政主管部门申请复核。

第二十二条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当设立投诉举报电话，接受并及时处理公众的投诉和举报。

第三章 保护生态和生活环境

第二十三条 省、市、州人民政府应当在本行政区域的江河源头区、重要水源涵养区、水土保持重点预防保护区和重点监督区、生物多样性丰富区以及重要生态功能区建立生态功能保护区。按照国家规定采取保护措施，防止生态环境破坏和生态功能退化。

禁止在生态功能保护区进行不符合环境保护要求的开发建设活动。

第二十四条 禁止在自然保护区、风景名胜區、森林公园、地质公园、世界文化和自然遗产地保护范围内进行不符合环

境保护要求的开发活动。

第二十五条 县级以上人民政府应当加强生物安全管理。引进境外生物物种应当进行安全评估，禁止境外有害生物物种进入，并对入侵的有害生物物种采取措施，严防扩散。

第二十六条 省人民政府应当将生态环境补偿纳入地方政府财政转移支付体系，逐步建立完善生态补偿机制。

第二十七条 各级人民政府及其有关部门应当加强农村环境保护基础设施建设，保护和改善农村生产、生活环境、引导农民科学合理施用化肥、农药、农膜，防止土壤污染。达到一定规模的农村养殖业应当实行集中污染防治。

县级以上人民政府应当把防治农村面源污染工作列入环境保护目标，落实到乡、镇。

第二十八条 县级以上人民政府应当将城镇污水、生活垃圾和危险废物集中处置设施建设纳入国民经济和社会发展规划、城市总体规划、镇总体规划，并予以实施。

第二十九条 城市市区不得建设污染严重或者影响居民生活的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已建的应当逐步调整或者搬迁。

新建工业项目应当安排在城乡规划确定的工业区内，污染物集中处理。

第三十条 在城市市区范围内，禁止下列行为：

（一）夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；

（二）国家统一组织的考试期间，在考场周围从事产生或者可能产生环境噪声污染影响考试环境的活动；

（三）排污单位将废油、溜水油以及其他含油废物，排入下水道或者随地倾倒；

（四）在居住区、机关、学校、医院、疗养院等环境敏感区域从事切割、机械锤击，露天装卸或者堆放水泥、石灰、粉煤，露天喷漆或者屠宰、水产品加工、塑料制品生产、生物发酵等产生环境噪声、粉尘、恶臭污染的营业活动。

第三十一条 在噪声敏感建筑物集中区域需夜间抢修、抢险作业的，施工单位应当在采取防治环境噪声污染措施的同时将夜间作业项目、预计时间向所在地环境保护行政主管部门报告，环境保护行政主管部门应当立即赶赴现场进行检查；经检查未发现险情的，不能认定为抢修、抢险作业。

因混凝土连续浇注等生产工艺要求或者特殊需要原因，确需在夜间从事建筑施工作业的，施工单位应当在施工作业前7日向所在地县级环境保护行政主管部门申报夜间作业的原因、时段、作业点、使用机具的种类、数量以及施工场界噪声最大值。施工场界噪声最大值根据国家有关规定确定；不能确定的，以施工机具说明书载明的噪声排放最大值代替。

环境保护行政主管部门收到申报后，经征求建设等有关行政主管部门意见，应当在5日内出具是否确需连续施工作业的证明。施工单位应当在施工作业前2日将环境保护行政主管部门的证明及施工时间公告附近居民。

环境保护行政主管部门根据前款规定征求意见时，建设等有关行政主管部门应当及时出具审查意见。

第三十二条 禁止在城市住宅楼、以居住为主的综合楼内，建设产生油烟污染的饮食业和产生环境噪声、振动污染的娱乐业等经营项目。原有项目必须达到国家和地方污染排放标准排放。

在城市住宅楼、以居住为主的综合楼内，禁止在中午和夜间进行产生环境噪声污染的室内装饰、装修等活动。

第三十三条 禁止在下列区域内建设畜禽、水产养殖场：

（一）风景名胜区、森林公园、城市公园、世界自然和文化遗产地、自然保护区的核心区及缓冲区、文物保护单位保护范围；

（二）城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；

（三）县级以上人民政府依法划定的禁养区域；

（四）法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。

法律、法规另有规定的，从其规定。

第三十四条 县级以上人民政府应当

加强饮用水源保护，并

在饮用水源保护区设置界桩、界碑和警示牌。

第三十五条 在饮用水源一、二级保护区内禁止下列行为：

（一）从事网箱养殖、拦网养殖、投饵养殖、捕捞作业；

（二）使用燃油机动船；

（三）生产、销售、使用含磷洗涤剂；

（四）开山采石、采矿；

（五）经营向水域排污的餐饮、娱乐业；

（六）施用化肥，使用高浓度、高残留农药；

（七）建设畜禽养殖场以及散养、放养畜禽；

（八）向水体排放污水；

（九）排放生活垃圾以及其他固体废物；

（十）其他有可能污染饮用水体的活动。

禁止在饮用水源一级保护区从事旅游、游泳、垂钓、水上运动。

第三十六条 禁止在饮用水源一、二级保护区内设置排污口。

已设置的排污口由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门报请本级人民政府依法处置；县级以上人民政府可以委托其环境保护行政主管部门对设置排污口的单位依法处罚。

第三十七条 集中使用的大型电磁辐

射发射设施或者高频设备周围，按照环境保护有关技术规定和城乡规划要求划定的范围内，不得修建居民住房、幼儿园、学校和医院等敏感建筑。

对已建成的大型电磁辐射设施或者高频设备，经监测超过国家规定限值的，应当采取有效防护措施。采取措施后仍达不到国家污染防治限值的，应当停止使用，限期拆除。

第四章 防治环境污染

第三十八条 禁止超过国家、地方污染物排放标准排放污染物。

第三十九条 环境保护行政主管部门应当暂停审批有下列情形之一的流域、区域申报的环境影响评价文件，防治污染、节能减排和循环经济项目除外：

（一）出台违反国家环境保护法律、法规的地方政策措施的；

（二）未完成本行政区域的主要污染物排放总量控制指标的；

（三）生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的；

（四）未完成淘汰落后生产能力的；

（五）不符合国家产业政策的项目未关闭、取缔的；

（六）工业园区未做规划环评的；

（七）其他严重违反环境影响评价法律、法规的行为。

省人民政府可以规定暂停审批的有关

程序。

第四十条 排污费由县级以上人民政府环境保护行政主管部门依法征收，具体工作由所属环境监察机构负责。

第四十一条 排污费纳入财政预算，列入环境保护专项资金管理，主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息：

（一）重点污染源和区域性污染的防治；

（二）污染防治新工艺、新技术的研究开发、示范和推广应用；

（三）污染物减量化的技术改造；

（四）清洁生产、资源回收、污染物综合利用；

（五）污染事故应急处理；

（六）环境监测、监控、技术装备、环境应急等能力建设；

（七）省人民政府规定的其他污染防治项目。

第四十二条 排污单位应当按照国家和省的规定设置排污口，并安装标志牌。排污口设置后不得随意变动。不符合排污口设置技术规范、标准 and 要求的，应当在环境保护行政主管部门规定的期限内完成整改。

列为重点污染源的排污单位应当在排污口安装在线自动监控设备并负责其正常运行。

第四十三条 排污单位应当按照污染防治设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定操作规程，建立健全污染

防治设施运行记录，并保证污染防治设施正常运行。

污染防治设施应当与产生污染物的主体设施同时运行使用。已建成的防治污染设施不得擅自拆除、闲置或者停运。确需拆除、闲置或者停运的，应当提前 10 日向所在地县级环境保护行政主管部门申请，说明理由，提出相应的污染防治措施。环境保护行政主管部门应当自接到申请之日起 10 日内作出是否同意的决定并通知申请人。

污染防治设施因紧急事故停运的，排污单位应当立即报告所在地环境保护行政主管部门，并采取应急措施。

第四十四条 排污单位可以委托具有环境污染治理设施运营资质的机构、企业处置污染物或者管理运行环境污染治理设施。

第四十五条 有下列情形之一的企业，应当强制实施清洁生产审核：

（一）污染物排放超过国家和地方排放标准，或者污染物排放总量超过地方人民政府核定的排放总量控制指标的；

（二）使用国家《危险废物名录》、《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的剧毒、强腐蚀性、强刺激性、放射性（不包括核电设施和军工核设施）等有毒有害物质作原材料进行生产或者在生产中排放上述有毒有害物质的。

鼓励企业自愿开展清洁生产审核，进一步节约资源、削减污染物排放量。

第四十六条 禁止在达不到水环境功能区划规定水质类别的湖泊、水库水域内从事投饵养殖、施肥养殖。

第四十七条 生产经营单位在转产或者搬迁前，应当清除遗留的有毒、有害原料或者排放的有毒、有害物质，并对被污染的土壤进行治理。

收集、贮存、运输、处置、利用危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物等在退役或者转为他用前，危险废物生产经营单位必须采取措施消除污染隐患。

第四十八条 产生放射性废物和废旧放射源的单位，应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报登记。

放射性废物和废旧放射源，由省级环境保护行政主管部门指定的放射性废物管理机构集中处置。

第四十九条 禁止利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞以及无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送、存贮、排放、倾倒污染物或者其他废弃物。

第五十条 大、中型水利工程实施排沙、调洪等可能影响下游地区用水安全的，应当提前通报有关区域县级以上人民政府及其水利、环境保护等部门。

第五十一条 县级以上人民政府和重点污染源排放企业应当制定突发环境事件应急预案，规范环境突发事件应急处置。

第五十二条 对发生或者可能发生严重危害群众生活环境和人体健康的突发环境污染事件的紧急情况，所在地的县级以

上人民政府环境保护行政主管部门应当向有关排污单位下达停止排放污染物的临时禁排令，并及时报告当地人民政府。

第五章 法律责任

第五十三条 违反本条例规定的，由环境保护行政主管部门或者其他行政主管部门按照各自职责依法处罚。

第五十四条 建设项目环境影响评价文件未报批或者未经审批擅自施工或者生产、使用的，由有审批权的环境保护行政主管部门责令停止施工、生产、使用，限期补办审批手续，并按照以下规定处罚：

（一）对应当编制环境影响报告书的项目，处 5 万元以上 10 万元以下罚款；

（二）对应当编制环境影响报告表的项目，处 1 万元以上 5 万元以下罚款；

（三）对应当编制环境影响登记表的项目，处 1 万元以下罚款。

第五十五条 违反本条例第十五条第三款规定，不按照排污许可证的规定排放污染物的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止排污，限期改正，可以处 1 万元以上 10 万元以下罚款；无排污许可证排放污染物的，处 5 万元以上 20 万元以下罚款。

第五十六条 违反本条例第十七条规定，逾期未完成限期治理的，处 1 万元以上 20 万元以下罚款，并由作出限期治理决定的环境保护行政主管部门责令停产治

理，停产治理期不超过 1 年。逾期仍未完成治理任务，由同级人民政府责令关闭。

第五十七条 违反本条例第十八条第二款规定的，处 1 万元以上 5 万元以下罚款。

第五十八条 违反本条例第三十条规定的，责令改正，情节严重的，按照下列规定予以处罚：

（一）违反第一项规定的，处 1 万元以上 5 万元以下罚款；

（二）违反第二项、第三项、第四项规定的，处 1000 元以上 1 万元以下罚款。

第五十九条 违反本条例第三十一条规定，擅自夜间施工作业的，责令停止施工，处 1 万元以上 5 万元以下罚款。

第六十条 违反本条例第三十二条规定的，按照下列规定予以处罚：

（一）违反第一款规定的，责令停止生产或者使用，处 1000 元以上 5 万元以下罚款；原有项目经治理不能达到国家和地方污染物排放标准排放的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门报同级人民政府责令停业；

（二）违反第二款规定的，予以警告；仍不停止的，处 500 元以上 1000 元以下罚款。

第六十一条 违反本条例第三十三条规定的，由县级以上人民政府责令限期搬迁，逾期未搬迁的责令关闭。

第六十二条 违反本条例第三十五条第一款规定的，按照下列规定予以处罚：

(一) 违反第一项规定的, 处 2 万元以上 10 万元以下罚款, 并予取缔;

(二) 违反第二项规定的, 处 1000 元以上 1 万元以下罚款, 并予取缔;

(三) 违反第三项规定生产含磷洗涤剂的, 责令停止生产, 处 1 万元以上 10 万元以下罚款; 销售含磷洗涤剂的, 处 1000 元以上 1 万元以下罚款;

(四) 违反第四项规定的, 处 1 万元以上 10 万元以下罚款;

(五) 违反第五项规定的, 责令停产, 处 1 万元以上 5 万元以下罚款;

(六) 违反第六项规定的, 给予警告; 情节严重的, 处 300 元以下罚款;

(七) 违反第七项规定建设畜禽养殖场的, 责令停产, 处 1 万元以上 10 万元以下罚款;

(八) 违反第八项规定的, 单位处 5 万元以上 20 万元以下罚款; 个人处 1000 元以下罚款;

(九) 违反第九项规定的, 责令停止排污, 单位处 1 万元以上 20 万元以下罚款, 个人处 1000 元以下罚款。

违反本条例第三十五条第二款规定从事旅游、水上运动的, 处 10 万元以下罚款; 从事游泳、垂钓的, 处 300 元以下罚款。

第六十三条 违反本条例第三十八条规定超过国家、地方污染物排放标准排放污染物的, 处应缴纳排污费 2 倍以上 5 倍以下罚款; 应缴纳排污费数额不能计算

的, 处 20 万元以下罚款。

第六十四条 违反本条例第四十二条规定的, 责令限期改正; 逾期未改的, 处 1 万元以上 5 万元以下罚款, 并强制安装或者整治规范, 费用由排污单位承担。

第六十五条 违反本条例第四十三条规定的, 按照下列规定予以处罚:

(一) 违反第一款规定的, 责令限期改正, 处 1 万元以下罚款;

(二) 违反第二款、第三款规定的, 责令改正, 处应缴纳排污费 1 倍以上 3 倍以下罚款; 应缴纳排污费不能计算的, 处 1 万元以上 10 万元以下罚款。

第六十六条 违反本条例第四十五条第一款规定的, 处 1 万元以上 10 万元以下罚款。

第六十七条 违反本条例第四十六条规定的, 责令限期停产; 逾期未停产的, 处 1 万元以上 10 万元以下罚款。

第六十八条 违反本条例第四十七条规定的, 责令限期消除污染隐患; 逾期未采取处置措施的, 由环境保护行政主管部门指定单位处置, 处置费用由违法单位承担, 处 10 万元以上 50 万元以下罚款; 采取的处置措施不符合国家有关规定的, 由环境保护行政主管部门指定单位处置, 处置费用由违法单位承担, 处 2 万元以上 20 万元以下罚款。

第六十九条 违反本条例第四十八条规定, 产生放射性废物和废旧放射源未申报登记的, 责令限期申报, 处 1 万元以上

5 万元以下罚款；放射性废物和废旧放射源未按照规定集中管理处置的，处 2 万元以上 20 万元以下罚款。

第七十条 违反本条例第四十九条规定的，责令限期排除危害，处 1 万元以上 10 万元以下罚款；逾期不排除的，处 10 万元以上 20 万元以下罚款。

第七十一条 造成污染事故的，按照法律规定的已造成的直接经济损失的比例处罚款。直接经济损失不能计算的，一般，较大事故处 5 万元以上 20 万元以下罚款；重大、特大事故处 20 万元以上 100 万元以下罚款。

第七十二条 国家机关及其工作人员、企事业单位中由国家机关任命的人员有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由其上级机关、主管部门或者监察机关按照有关规定对主要负责人和直接责任人给予行政处分：

（一）人民政府不履行环境保护组织领导职责或者履行职责不力，致使环境质量下降和重大环境问题长期得不到解决的；

（二）环境保护行政主管部门和有关监督管理部门不履行监督管理职责或者履行职责不力的；

（三）环境监测等机构对工作敷衍塞责、弄虚作假，致使环境保护监督管理秩

序混乱的；

（四）国有企事业单位违反本条例规定受到责令停止生产、建设、吊销有关证照和较大数额罚款处罚的；

（五）环境保护监督管理人员或者其他有关部门工作人员以权谋私、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。

第六章 附 则

第七十三条 本条例中下列用语的含义是：

（一）排污单位，是指直接排放污染物的组织和个体经营者；

（二）建设项目，是指国务院环境保护行政主管部门颁布的《建设项目环境保护分类管理名录》内的新建、改建、扩建项目；

（三）中午，是指 12：00—14：30；

（四）夜间，是指 22：00—次日 6：00；

（五）城市市区，是指城市规划区的建成区域。

第七十四条 本条例自 2009 年 6 月 1 日起施行。1992 年 5 月 13 日贵州省第七届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的《贵州省环境保护条例》同时废止。